

为犯罪既遂。

编写人：江苏省苏州市姑苏区人民法院 陈勇

成立危害珍贵、濒危野生动物罪要求行为人 主观上具备“明知”要件 ——牟某某非法捕捞水产品案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市江津区人民法院(2023)渝0116刑初108号刑事判决书

2. 案由：非法捕捞水产品罪

【基本案情】

2022年9月1日17时许，被告人牟某某在长江干流停泊的某货船船舷边，向江中放置一张单层刺网、一张三层刺网以及两副定置延绳钓用于捕鱼。次日上午7时许，牟某某从两副定置延绳钓上起获1尾胭脂鱼和4尾黄颡鱼(重0.135千克)。同日下午5时许，牟某某被派出所民警现场查获，当场从牟某某放置江中的单层刺网内起获达氏鲟1尾(重1.57千克)，其中胭脂鱼和达氏鲟被当场放生。经认定，上述两副定置延绳钓和三层刺网均为长江流域重点水域禁用渔具；渔获物胭脂鱼1尾属于国家Ⅱ级重点保护野生动物，价值人民币400元，达氏鲟1尾属于国家Ⅰ级重点保护野生动物，价值人民币200000元，黄颡鱼4尾价值共计8.1元。上述捕鱼地点位于长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区，自2020年1月1日0时起实行全面禁捕。

案发后，牟某某自愿缴纳生态修复金人民币4000元，并自愿签署《长江生态法治志愿者承诺书》，成为长江生态法治志愿者，开展志愿服务，自愿签署了《认罪认罚具结书》。

【案件焦点】

被告人捕获国家重点保护野生动物达氏鲟和胭脂鱼是否构成危害珍贵、濒危野生动物罪。

【法院裁判要旨】

重庆市江津区人民法院经审理认为：根据《中华人民共和国刑法》第三百四十条规定，被告人牟某某违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期使用禁用工具捕捞水产品，情节严重，其行为已构成非法捕捞水产品罪。

关于牟某某捕获国家Ⅰ级重点保护野生动物达氏鲟和国家Ⅱ级重点保护野生动物胭脂鱼是否构成危害珍贵、濒危野生动物罪的问题。本案中，虽然执法人员在牟某某放置江中的渔网上起获一尾达氏鲟，但从牟某某的主观方面看，其对捕获达氏鲟并无主观上的故意，达氏鲟也并非由牟某某起获，且被及时进行了放生，未造成达氏鲟死亡等严重后果，故不能以此认定牟某某构成危害珍贵、濒危野生动物罪。至于牟某某在捕获到胭脂鱼后未主动及时放生，而是暂养的问题，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理破坏野生动物资源刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条规定，非法猎捕、杀害国家重点保护的珍贵、濒危野生动物，或者非法收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品，价值二万元以上不满二十万元的，应当依照刑法第三百四十一条第一款的规定，以危害珍贵、濒危野生动物罪处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。因案涉胭脂鱼的价值仅400元，尚未达到危害珍贵、濒危野生动物罪的入罪标准，故无论牟某某对捕获胭脂鱼是否存在主观上的故意，均不能认定其构成危害珍贵、濒危野生动物罪。综上，牟某某的行为构成非法捕捞水产品罪。

重庆市江津区人民法院综合被告人的犯罪事实、认罪悔罪态度，以及本案未造成国家重点保护野生动物死亡等严重后果等情节，依照《中华人民共和国刑法》第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条第二款、第三款，第三百四十条；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，判决如下：

一、被告人牟某某犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年；

二、扣押在案的作案工具，依法予以没收。

宣判后，各方当事人均未提起上诉、抗诉，判决已经生效。

【法官后语】

危害珍贵、濒危野生动物罪的设立，体现了我国刑事立法对环境资源的重视与保护。但在刑事司法实践中对于该罪的认定，应持审慎态度，对于产生了合理认识错误，主观恶性较小的行为人应当将其排除在犯罪之外。根据《中华人民共和国刑法》的规定，危害珍贵、濒危野生动物罪是故意犯罪。所谓故意，指的是行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果，且希望或放任该危害结果发生的心理态度。故意是一种主观上明知的心理态度，“主观明知”是故意犯罪的认知因素，因此，成立危害珍贵、濒危野生动物罪要求行为人主观上具备“明知”要件。认定是否构成主观明知要件可重点考虑以下两个层面：

一是考虑常识性认知。主观明知的内容包括对行为事实本身的认识以及对行为可能发生危害结果的认识，只有在明知自身是在实施危害社会的行为的情况下，才能对行为人予以归责。我国刑法中的危害珍贵、濒危野生动物罪属于典型的法定犯，对于法定犯来说，其之所以构成犯罪，主要是源于国家的法律规定，而非伦理道德基础，并且其认定范围会随着国家规定的调整而动态变化。对珍贵、濒危野生动物的保护，源自国家关于野生动物保护的相关规定，如《濒危野生动植物种国际贸易公约》等。但对于社会公众来说，除了非常典型的一级保护动物，如大熊猫、东北虎等，对于其他野生保护动物未必都会具有明知的心态，尤其是对于相关国际公约所界定，而我国本土范围并无相应物种存在的野生保护动物，就更可能处于不明知的状态。因此，对于此类犯罪中的主观明知认定来说，应当结合行为人过往的社会经历进行判断，对于不常见的野生保护动物，社会大众无法通过常识判断其是否属于保护范畴，并且国家的相关部门对此也并未进行广泛而普遍宣传的，不宜直接推定行为人主观上明知其系珍贵、濒危野生保护动物。

二是立足实践经验。市场上有一些常见且价格较为低廉的野生动物，相关交易公开进行，存续时间较长，且从未被相关政府部门打击处理，此时如果有

人购买了这类动物进行饲养，不宜认定其主观上具有明知心态。行为人已经产生了合理信赖——该类动物只是一般动物，并未受到国家特殊保护的。虽然行为人的此种认知属于错误认识，但是从主观上最多只能算是一种过失心态，其中有宣传不到位、打击处理不到位的原因，对此不应认为行为人存在主观故意甚至要求其为此承担刑事责任。只有严格限定本罪主观明知要件认定的条件，才能避免客观归罪。野生保护动物类别多样，不可能寄希望于普通人对此有全面的了解和准确的判断。对于危害珍贵、濒危野生动物罪主观明知要件的认定，可以从行为人是否系职业性从事相关活动的人员、交易方式、涉案动物的“知名度”特别是在当地的情况等角度进行综合判断。

就本案而言，被告人仅为护船人员，并非专业渔民，其对鱼类也不甚了解，不宜认定被告人对于捕捞到珍贵、濒危野生动物的结果在主观上系明知，因此被告人不构成危害、珍贵濒危野生动物罪。严格把握主观明知要件区分认定非法捕捞水产品罪和危害珍贵、濒危野生动物罪，既符合刑事司法的审慎精神，也符合主客观相结合的归罪原则，希望本案裁判能够为类案审判提供有益借鉴。

编写人：重庆市江津区人民法院 朱永祺 杨妮

破坏野生动物资源犯罪行为的定性

—— 王某某危害珍贵、濒危野生动物，非法猎捕、
出售陆生野生动物刑事附带民事公益诉讼案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

福建省南平市延平区人民法院(2023)闽0702刑初49号刑事附带民事判决书

2. 案由：危害珍贵、濒危野生动物罪，非法猎捕、出售陆生野生动物罪附带民事公益诉讼

3. 当事人

公诉机关暨附带民事公益诉讼起诉人：区人民检察院

被告人暨附带民事公益诉讼被告：王某某

【基本案情】

2022年9月28日，被告人王某某携带1支射钉器改制枪被民警截获。经鉴定，王某某非法持有的枪支均是以火药为动力的非军用枪支。2022年8月至9月，王某某在南平市延平区某乡某村等山场，使用射钉器改制枪猎杀1只中华鬣羚、1只豹猫、3只白鹏，后以人民币6050元的价格将中华鬣羚出售给他人。经鉴定，王某某非法猎杀的中华鬣羚、豹猫、白鹏均属于国家二级重点保护野生动物，价值共计人民币72500元。2022年1月至9月，王某某以食用为目的，在禁猎期使用射钉器改制枪和钢丝绳套等禁用工具在南平市延平区某镇某村等禁猎区非法猎捕野猪、花面狸、小鹿、豪猪、灰胸竹鸡等野生动物，非法获利人民币48935元。经鉴定，王某某非法猎捕的15只野生动物均属“三有”